

COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n. 317.3/DAFC del 30 nov 2017

Procedura Irregolarità di Viaggio

Con la presente Comunicazione Organizzativa vengono definiti i ruoli, le responsabilità e le modalità operative inerenti alla Gestione delle Irregolarità di Viaggio.

La procedura aggiorna e sostituisce la CO n. 317.2/DAFC del 11 giugno 2014, adeguando il flusso operativo delle attività e delle responsabilità al nuovo assetto organizzativo Trenitalia (DPLH e DPR) ed integrando la descrizione delle attività di emissione e pagamento dei verbali (emessi in modalità manuale e elettronica), di riscossione mediante esattore, di gestione del rapporto con il cliente e del passaggio a perdita.

FIRMATO
Francesca Serra

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n. 317.3/DAFC del 30 nov 2017 Procedura Irregolarità di Viaggio	DAFC Pagina 2 di 25
---	--	-----------------------------------

Procedura

IRREGOLARITA' di VIAGGIO

Nuova

Revisione Parziale

Revisione Totale

☐
X
☐

Firma

Emanata da: Direzione Amministrazione Finanza e Controllo F. SERRA

Verificata da:

Responsabile DPLH

Responsabile DPR

Responsabile DPA

Responsabile DALS

Responsabile DRUO/Sviluppo Organizzativo e Change Management

Responsabile DAFC/Sistema di Controllo e Reporting (per L.262)

Approvata da:

Responsabile DRUO

Data emissione/revisione:

30 novembre 2017

Data di decorrenza:

30 novembre 2017

Sostituisce CO n.317.2/DAFC del 11 giugno 2014

Tavola della Revisione

N° REV.	Data	DESCRIZIONE
00	16 dic 2009	Prima emissione
01	30 giu 2010	• Aggiornamento del flusso operativo delle attività e delle responsabilità per adeguamento al nuovo assetto organizzativo Trenitalia (DPNI); • Aggiornamento della descrizione delle: • attività di raccolta presso gli Impianti, consegna a Ferservizi ed inserimento sul portale “Irregolarità di Viaggio” dei verbali Mo.Sa. • attività di validazione dei verbali (sono state dettagliate le azioni che deve svolgere il personale preposto) • attività di certificazione dei dati del cliente regolarizzato dalla Polfer • attività di gestione del rapporto con il cliente, con riferimento alla procedura di gestione dei reclami passeggeri • attività del passaggio a perdita, con l'introduzione del ruolo dei Responsabili delle strutture Programmazione e Controllo delle due Divisioni.
02	11 giu 2014	• Aggiornamento del flusso operativo delle attività e delle responsabilità per adeguamento al nuovo assetto organizzativo Trenitalia (DPLH e DPR); • Aggiornamento della descrizione delle: • attività di emissione del verbale elettronico • attività di pagamento del verbale • attività di riscossione a mezzo ruolo esattoriale • attività di gestione del rapporto con il cliente, con riferimento alla procedura di gestione dei reclami passeggeri • attività del passaggio a perdita (CdA)
03	30 nov 2017	La revisione del documento ha riguardato: • l'aggiornamento delle descrizioni relativamente alle seguenti fasi di processo: • emanazione della normativa commerciale per irregolarità di viaggio • controlli di qualità e autorizzazione all'ordinanza di ingiunzione • riscossione mediante ruolo esattoriale • gestione del rapporto con il cliente • passaggio a perdita • documentazione di riferimento • l'eliminazione della logistica e distribuzione moduli per l'emissione dei verbali • l'aggiornamento dei riferimenti organizzativi sulla base dell'attuale assetto organizzativo aziendale.

INDICE

<i>TAVOLA DELLA REVISIONE</i>	4
1. SCOPO E CONTENUTI DELLA PROCEDURA.....	6
2. STRUTTURE E SOGGETTI.....	7
3. DESCRIZIONE ITER PROCEDURALE	9
3.1. EMANAZIONE DELLA NORMATIVA COMMERCIALE PER IRREGOLARITÀ DI VIAGGIO E COORDINAMENTO DEI PROCESSI	9
3.2. EMISSIONE VERBALI.....	10
3.3. CONSERVAZIONE DEI VERBALI E ACQUISIZIONE DEI DATI SUL PORTALE DELLE IRREGOLARITÀ DI VIAGGIO.....	12
3.4. CONTROLLI DI QUALITÀ E RECUPERO CREDITI.....	13
3.5. RISCOSSIONE MEDIANTE ESATTORI PUBBLICI O PRIVATI.....	16
3.6. GESTIONE DEL RAPPORTO CON IL CLIENTE.....	18
3.7. AZIONI PENALI NEI CONFRONTI DEI CLIENTI RECIDIVI.....	20
3.8. RENDICONTAZIONE E GESTIONE INCASSI.....	21
3.9. GESTIONE AGGI DA LIQUIDARE AL PERSONALE DI ACCOMPAGNAMENTO E AI CONTROLLORI DI DIREZIONE PROTEZIONE AZIENDALE	22
3.10. PASSAGGIO A PERDITA.....	23
4. DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO	25
5. DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI.....	25

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n. 317.3/DAFC del 30 nov 2017 Procedura Irregolarità di Viaggio	DAFC Pagina 6 di 25
---	---	--

1. Scopo e Contenuti della Procedura

Lo scopo della presente procedura è la descrizione delle attività del processo di gestione delle Irregolarità di Viaggio di Trenitalia S.p.A., al fine di individuare le responsabilità, i ruoli e gli attori coinvolti e i flussi di comunicazione¹.

La procedura conferma la funzione di pubblico ufficiale esercitata dai dipendenti di Trenitalia S.p.A., impegnati nell'esercizio di pubblica funzione amministrativa – tra cui il personale che effettua l'attività di controlleria – in forza del D.P.R. 753/80 e recepisce una serie di innovazioni di carattere gestionale e tecnologico orientate ad aumentare la percentuale di incasso dei crediti per irregolarità di viaggio e a ridurre i tempi e i costi di gestione dell'intero processo.

La procedura descrive il flusso delle attività che rientrano all'interno della gestione delle Irregolarità di Viaggio indicando, per ciascuna attività individuata, i ruoli coinvolti e le responsabilità.

La corretta gestione del processo deve consentire di:

- dare attuazione a quanto previsto in materia dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001;
- dare attuazione alle norme comportamentali contenute nel Codice Etico del Gruppo FS, con particolare riferimento agli articoli:
 - 4.1: I rapporti con i Clienti, Fornitori e Collaboratori Esterni
 - 4.5: I rapporti con le Istituzioni e la Pubblica Amministrazione.

¹ Per le sanzioni irrogate sui treni regionali la presente CO si applicherà in quanto compatibile con eventuali leggi regionali emanate/emanande che disciplinano la materia delle irregolarità di viaggio.

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n. 317.3/DAFC del 30 nov 2017 Procedura Irregolarità di Viaggio	DAFC Pagina 7 di 25
---	--	---

2. Strutture e Soggetti

La presente procedura coinvolge:

TRENITALIA S.p.A

Amministratore Delegato

Divisione Passeggeri Long Haul (DPLH)

- Esercizio LH
 - Esercizio AV
 - Produzione AV
 - Esercizio Intercity
 - Produzione Intercity
- Vendita Diretta e Customer Service
 - Post Vendita
 - Vendita Diretta e Customer Service Territoriali
- Commerciale e Contratto di Servizio Universale
- Programmazione e Controllo LH
- Commerciale
 - Pricing e Condizioni Commerciali

Divisione Passeggeri Regionale (DPR)

- Direzioni Regionali/Provinciali
 - Produzione territoriale (*ove presente*)
 - *Sale Operative territoriali (ove presenti)*
 - *Impianti Primari di Bordo/Equipaggi territoriale*
 - *Vendite - DPR/Commerciale di DR (ove presente)*
- Commerciale Regionale
 - Vendita Regionale
 - Contratti di Servizio e Sistema Tariffario
- Produzione Regionale
- Programmazione e Controllo Regionale

Direzione Amministrazione Finanza e Controllo (DAFC)

- Amministrazione e Bilancio
 - *Ciclo Attivo*

Direzione Affari Legali e Societari (DALS)

- Contenzioso
- Legale Passeggeri
- Penale

Direzione Risorse Umane e Organizzazione (DRUO)

- Disciplina, Contenzioso e Normativa del Lavoro

Direzione Protezione Aziendale (DPA)

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n. 317.3/DAFC del 30 nov 2017 Procedura Irregolarità di Viaggio	DAFC Pagina 8 di 25
---	---	--

SOCIETA' DEL GRUPPO:

FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SpA:

- Direzione Centrale Brand Strategy e Comunicazione

SOGGETTI TERZI:

- Esattore pubblico o privato
- Fornitore incaricato per l'attività di raccolta dei verbali
- Società incaricata per i servizi di postalizzazione
- Polizia Ferroviaria (Polfer)

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n. 317.3/DAFC del 30 nov 2017 Procedura Irregolarità di Viaggio	DAFC Pagina 9 di 25
--	---	--

3. Descrizione Iter Procedurale

Sono descritti di seguito i compiti e le responsabilità dei soggetti, i sistemi informativi coinvolti e la sequenza logica delle attività operative con l'indicazione degli input da ricevere e degli output da produrre, nel rispetto dei principi di tracciabilità e documentabilità delle singole attività.

3.1. Emanazione della normativa commerciale per Irregolarità di Viaggio e coordinamento dei processi

Sottoprocesso 01	
Unità Organizzative Responsabili e Ruoli Coinvolti	TRENITALIA S.P.A. Divisione Passeggeri Long Haul (DPLH) - Direttore - Vendita Diretta e Customer Service - Post Vendita - Commerciale e Contratto di Servizio Universale - Commerciale - Coordinamento Pricing e Condizioni Commerciali Divisione Passeggeri Regionale (DPR) - Direttore - Commerciale Regionale - Contratti di Servizio e Sistema Tariffario - Vendita Regionale - Produzione Regionale FERROVIE DELLO STATO ITALIANE S.P.A. Direzione Centrale Brand Strategy e Comunicazione SOGGETTI ESTERNI Regioni/Province
Descrizione I Direttori della DPLH e della DPR approvano la variazione delle soprattasse e delle sanzioni applicabili alle Irregolarità di viaggio con l'emanazione delle relative disposizioni interne. Tali documenti sono immediatamente recepiti e resi consultabili nelle Condizioni Generali di Trasporto pubblicate, rispettivamente parte 2^a e 4^a per DPLH e parte 3^a per DPR, sul sito www.trenitalia.com e se ne dà adeguata pubblicità anche sul portale http://trenitaliainforma.trenitalia.it. I Direttori della DPLH e della DPR contestualmente informano la Direzione Centrale Brand Strategy e Comunicazione di Ferrovie dello Stato Italiane per fornire adeguata informativa alle Associazioni dei Consumatori e per la predisposizione del Comunicato Stampa e dell'eventuale Piano di Comunicazione (a seconda del rilievo dell'intervento). Qualora le modifiche della normativa siano riconducibili a leggi regionali, le variazioni di normativa sono recepite nelle Condizioni Generali di Trasporto e il piano di comunicazione per informare la clientela è curato direttamente	

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n. 317.3/DAFC del 30 nov 2017 Procedura Irregolarità di Viaggio	DAFC Pagina 10 di 25
---	---	---

dalla Regione/Provincia che ha promulgato la nuova normativa.

Vendita Regionale e Produzione Regionale (per DPR) e Post Vendita, Commerciale e Contratto di Servizio Universale e Pricing e Condizioni Commerciali (per DPLH), assicurano la condivisione delle modifiche con tutte le strutture coinvolte, il coordinamento e la diffusione verso tutte le unità al fine di garantire il rispetto dei processi conseguenti.

Controlli Chiave D.Lgs.262/2005	PAC/TRE/022 “Ciclo Attivo Traffico Viaggiatori – Irregolarità di Viaggio”
Controlli Chiave D. Lgs. 231/2001	Macro attività (cod.23): “Gestione delle attività di biglietteria e controlleria”

3.2. Emissione verbali

Sottoprocesso 02	
Unità Organizzative Responsabili e Ruoli Coinvolti	TRENITALIA S.P.A. DPLH Esercizio LH - Esercizio AV - Produzione AV - Esercizio Intercity - Produzione Intercity Vendita Diretta e Customer Service - Post Vendita Commerciale e Contratto di Servizio Universale DPR - Direzioni Regionali/Provinciali - Impianti Primari di Bordo (IPB)/Impianto Equipaggi - Sale Operative territoriali DALS • Contenzioso DRUO • Disciplina, Contenzioso e Normativa del Lavoro (DCNL) Direzione Protezione Aziendale (PA) RUOLI

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n. 317.3/DAFC del 30 nov 2017 Procedura Irregolarità di Viaggio	DAFC Pagina 11 di 25
---	--	---

	• Personale di Accompagnamento (PdA) • Controllori di Direzione Protezione Aziendale • Incaricati per le attività antievasione
Descrizione	Il Personale di Accompagnamento (di DPLH e DPR), i Controllori di Direzione Protezione Aziendale o gli incaricati per le attività antievasione con le abilitazioni necessarie, muniti del palmare possono effettuare il servizio di controlleria sia a bordo treno sia in stazione in fase di salita/discesa dal treno, a condizione che siano preposti, in conformità alla normativa vigente, all'attività di controlleria. La suddetta attività e le altre svolte dal Personale di Accompagnamento ai sensi della presente procedura non devono interferire con l'obbligo di esecuzione delle incombenze di sicurezza di esercizio da parte del personale stesso. All'atto della controlleria, il Personale di Accompagnamento, i Controllori di Direzione Protezione Aziendale o gli incaricati delle attività antievasione con abilitazioni necessarie rilevano l'infrazione e, in mancanza del pagamento immediato, compilano, nei casi previsti dalle norme, il verbale elettronico. La compilazione del verbale elettronico dovrà essere effettuata secondo quanto previsto dalla normativa commerciale e dalle relative istruzioni operative per il personale di controlleria. Dopo la compilazione del verbale, il Personale di Accompagnamento, i Controllori di Direzione Protezione Aziendale o gli incaricati per le attività antievasione consegnano al contravventore copia dello stesso e il bollettino di conto corrente ad esso allegato; il contravventore firma la copia per Trenitalia per avvenuta notifica (notifica diretta). Il verbale è comunque da considerarsi notificato anche qualora il contravventore rifiuti di firmare lo stesso (in tal caso sul verbale deve essere apposta la dicitura "rifiutata la firma"). Nel verbale dovrà essere riportato il testo dell'informativa privacy, sulla base delle indicazioni di DRUO/DCNL. La notifica diretta costituisce parte integrante del processo di emissione del verbale. Il Personale di Accompagnamento, i Controllori di Direzione Protezione Aziendale o gli incaricati delle attività di antievasione non provvedono alla notifica diretta al trasgressore nei seguenti casi: 1. Trasgressore minore di età o incapace; 2. Richiesta di generalità del trasgressore alla Polfer o altri appartenenti alle Forze dell'Ordine; 3. Necessità di ulteriori accertamenti sulla validità del titolo di viaggio (emissione rapporto per irregolarità Ci306 o opportuna relazione); 4. Verbalì contro ignoti; 5. Verbalì ai sensi dell'art. 29 del DPR 753/80 (danneggiamento, deterioramento o insudiciamento di veicoli, locali, ambienti delle ferrovie, nonché dei loro arredi ed accessori) qualora Trenitalia non avesse prefissato somme da versare per i danni arrecati. In tutti i casi sopraelencati il verbale viene notificato al contravventore a cura dell'ufficio vertenze, come indicato nel paragrafo "Controlli di qualità e recupero crediti".
Controlli Chiave D.Lgs.262/2005	PAC/TRE/022 "Ciclo Attivo Traffico Viaggiatori – Irregolarità di Viaggio"

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n. 317.3/DAFC del 30 nov 2017 Procedura Irregolarità di Viaggio	DAFC Pagina 12 di 25
--	---	------------------------------------

Controlli Chiave D. Lgs. 231/2001	<i>Macro attività (cod.23): "Gestione delle attività di biglietteria e controlleria"</i>
--	--

3.3. Conservazione dei verbali e acquisizione dei dati sul portale delle Irregolarità di viaggio

Sottoprocesso 03	
Unità Organizzative Responsabili e Ruoli Coinvolti	TRENITALIA S.P.A. DPLH Vendita Diretta e Customer Service -Vendita Diretta e Customer Service Territoriali Esercizio LH - Esercizio AV - Produzione AV - Esercizio Intercity - Produzione Intercity DPR - Direzioni Regionali/Provinciali - <i>Impianti Primari di Bordo(IPB) / Impianto Equipaggi</i> Direzione Protezione Aziendale (PA) RUOLI • Personale di Accompagnamento (PdA) • Controllori di Direzione Protezione Aziendale • Incaricati per le attività antievasione • Personale di biglietteria (di DPR)
Descrizione <u>Consegna dei verbali in Impianto</u> Il Personale di Accompagnamento, i Controllori di Direzione Protezione Aziendale e gli incaricati delle attività antievasione, consegnano i verbali: - per la DPLH agli Impianti di Bordo/Equipaggi delle strutture Produzioni/Equipaggi; - per la DPR agli IPB/Impianto Equipaggi o alle biglietterie di stazione nel rispetto della normativa emanata dalle rispettive strutture per i versamenti. Tutti gli impianti di bordo e le biglietterie di stazione della DPR provvedono a far pervenire all' IPB di competenza tutti i verbali consegnati dal Personale di Accompagnamento, dai Controllori di Direzione Protezione Aziendale o dagli incaricati delle attività antievasione. <u>Conservazione dei verbali</u> Tutte le copie dei verbali elettronici vengono raccolte in plichi presso gli Impianti di Bordo e inviate, con cadenza	

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n. 317.3/DAFC del 30 nov 2017 Procedura Irregolarità di Viaggio	DAFC Pagina 13 di 25
---	---	---

differenziata a seconda delle diverse esigenze, all'archivio di Foligno all'indirizzo: Archivio documentale - Gestione documentale - Via III Febbraio - 06034 Foligno (PG).

A ogni plico è associato un codice a barre utile per l'archiviazione e il recupero del singolo verbale elettronico.

Il codice a barre associato alla pratica è visibile direttamente sul portale per una facile individuazione.

Gli eventuali allegati ai verbali (titoli di viaggio ritirati in treno, comunicazione delle generalità fornite dalla Polfer o altre FF.OO., ecc) dovranno essere raccolti, archiviati e custoditi presso gli Impianti di Bordo/Equipaggi e resi disponibili a richiesta in caso di necessità o di contenzioso.

Acquisizione dei verbali sul portale delle Irregolarità di Viaggio

I dati dei verbali elettronici emessi sono trasmessi dall'applicazione CDVP a quella delle Irregolarità di Viaggio, che li acquisisce in automatico il giorno successivo allo scarico della distinta di versamento del Personale di Accompagnamento.

Controlli Chiave D.Lgs.262/2005	<i>PAC/TRE/022 "Ciclo Attivo Traffico Viaggiatori – Irregolarità di Viaggio"</i>
Controlli Chiave D. Lgs. 231/2001	<i>Macro attività (cod.23): "Gestione delle attività di biglietteria e controlleria"</i>

3.4. Controlli di qualità e recupero crediti

Sottoprocesso 04	
Unità Organizzative Responsabili e Ruoli Coinvolti	TRENITALIA S.P.A. DPLH Vendita Diretta e Customer Service - Post Vendita Commerciale e Contratto di Servizio Universale DPR - Commerciale Regionale - Contratti di Servizio e Sistema Tariffario - Direzioni Regionali/Provinciali - <i>Vendite /Commerciale di DR (ove presenti, attraverso gli operatori di gestione vertenze)</i> Direzione Amministrazione Finanza e Controllo (DAFC) RUOLI Operatori addetti alla gestione delle vertenze Ferservizi S.p.A. Direzione Generale, Polo Territoriale di Roma – Polo Infrastrutturale

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n. 317.3/DAFC del 30 nov 2017 Procedura Irregolarità di Viaggio	DAFC Pagina 14 di 25
---	---	---

	SOGGETTI ESTERNI Polizia Ferroviaria (Polfer) Società incaricata per i servizi di postalizzazione
Descrizione <u>Controlli di qualità</u> Le pratiche protocollate sono rese disponibili agli operatori addetti alla gestione delle vertenze nell'ambito delle strutture di Post Vendita, Commerciale e Contratto di Servizio Universale (DPLH) e delle Direzioni Regionali/Provinciali (DPR) di competenza, sul sistema Irregolarità di Viaggio. Gli addetti che gestiscono le vertenze, preposti ai controlli di qualità, accedendo al portale, possono effettuare alcune verifiche, con l'obiettivo di selezionare i verbali che presentano una maggiore probabilità di incasso. Per ciascuna pratica deve essere verificata: - la completezza della stessa; - la probabilità di quest'ultima ad essere incassata. a) <u>Completezza della pratica.</u> La pratica è completa quando risulta compilata in tutti i campi necessari (ossia tutte le pratiche relative a verbali completi e comprensibili in ogni campo più quelle che sono state integrate a seguito della validazione tecnica). Si precisa a tale proposito che le pratiche in cui i dati del cliente sono certificati dalla Polfer², devono considerarsi complete per la parte relativa all'identificazione del contravventore. b) <u>Probabilità delle pratiche di essere incassate</u> A tale proposito di seguito si indicano le principali tipologie di pratiche: <i>b.1 Pratiche con una media probabilità d'incasso</i> - Pratiche che richiedono una ricerca anagrafica: - quando al posto del documento d'identità viene esibita la denuncia di furto/smarrimento; - clienti stranieri che dichiarano la residenza in Italia e che esibiscono il passaporto; - pratiche relative a verbali emessi verso clienti che presentano doppio indirizzo; - quando a seguito di un invio di notifica o ingiunzione il contravventore risulta irreperibile/sconosciuto o trasferito. - Pratiche che riguardano clienti stranieri che risiedono all'estero e che presentano un documento d'identità con indirizzo. - Pratiche relative a clienti recidivi. <i>b.2 Pratiche con una bassa probabilità d'incasso</i> - Pratiche per le quali la ricerca anagrafica ha dato esito negativo, ossia il contravventore risulta irreperibile/sconosciuto o trasferito. La struttura organizzativa, che nel perimetro di responsabilità/attività ha la gestione delle vertenze, valuterà caso per caso il comportamento da adottare.	

² L'identificazione del contravventore può essere effettuata dalla Polfer, a sua discrezione, secondo tutte le procedure di legge ammesse, compresa la dichiarazione verbale fornita dal contravventore privo di un documento di riconoscimento valido.

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n. 317.3/DAFC del 30 nov 2017 Procedura Irregolarità di Viaggio	DAFC Pagina 15 di 25
---	---	---

- 2) Pratiche che, nonostante la validazione della persona preposta a tale attività degli Impianti di Bordo, risultano incomplete o incomprensibili per alcune informazioni essenziali, che ne impediscano la corretta identificazione del contravventore, oppure che compromettano l'identificazione dell'irregolarità o del momento dell'accertamento.
- 3) Pratiche con errori nei seguenti campi: tipo di infrazione o costruzione della tariffa superiore a quella prevista dalla normativa che regola le Condizioni Generali di Trasporto.
- 4) Pratiche relative a contravventori residenti all'estero, che esibiscono il passaporto e pratiche senza indirizzo.
- 5) Contravventori senza fissa dimora, residenti nei Centri di Accoglienza presso Caritas, presso Casa Circondariale, presso Istituti Religiosi, vie Virtuali, Campi Nomadi oppure clienti con decreto di espulsione.
- 6) Contravventori sedicenti, che non esibiscono il documento di identità, oppure presentano documenti di identità non idonei per l'identificazione³ e di cui non è stata possibile l'identificazione neppure tramite la Polfer.

Per tutte le pratiche che risultano essere inserite nel gruppo "Pratiche con una bassa probabilità di incasso" il Responsabile della struttura Post Vendita, Commerciale e Contratto di Servizio Universale (per DPLH) o della Direzione Regionale/Provinciale (per DPR) valuta l'opportunità di chiederne il passaggio a perdita.

Le pratiche che risultano essere complete (gruppo a) e quelle che rientrano nel gruppo di "Pratiche con una media probabilità di incasso" (b1) vengono selezionate per l'invio, tramite la società incaricata per i servizi di postalizzazione, dell'ordinanza di ingiunzione.

Secondo quanto riportato dal DPR 753/80, "il diritto a riscuotere le somme si prescrive nel termine di 5 anni dal giorno in cui è stata constatata l'infrazione".

Se l'importo evidenziato sul verbale dell'Irregolarità di Viaggio risulta inferiore di quello previsto dalla normativa commerciale, l'iter di recupero del credito deve proseguire per l'importo indicato nel verbale.

Autorizzazione alla notifica differita nei casi previsti al par. 3.2.

Nei soli casi citati dal punto 1 al punto 5 lo stesso verbale viene notificato successivamente tramite servizi postali entro il termine di 90 giorni dall'accertamento (notifica differita).

Gli operatori che gestiscono le vertenze nei 10 giorni successivi all'inserimento della pratica sul portale, devono selezionare le pratiche per l'invio della notifica differita.

Il portale consente di monitorare le pratiche in scadenza. La lista dei verbali da notificare in modalità differita tramite società incaricata per i servizi di postalizzazione deve essere autorizzata dal Responsabile della struttura Post Vendita, Commerciale e Contratto di Servizio Universale (per DPLH) e della Direzione Regionale/Provinciale (per DPR) di competenza nei 7 giorni successivi alla predisposizione delle liste.

I verbali notificati in via differita, quando recapitati ai clienti, passano allo stato "verbali notificati". L'aggiornamento dello stato della pratica, con tutti gli estremi della notifica viene effettuato a seguito dell'acquisizione del flusso di dati trasmesso dalla società incaricata per i servizi di postalizzazione.

Autorizzazione all'ordinanza di ingiunzione

Decorsi i **60 giorni** dalla notifica, previsti dalla normativa, e non avendo ancora ricevuto riscontro sul pagamento, le pratiche notificate confluiranno in una sezione relativa alle pratiche da ingiungere; quindi, se il verbale risulta ancora non pagato, l'operatore deve nei **60 giorni** successivi produrre una lista di pratiche da autorizzare all'invio dell'ordinanza di ingiunzione.⁴

Le liste sono rese disponibili ai Responsabili delle strutture Post Vendita, Commerciale e Contratto di Servizio Universale e delle Direzioni Regionali/Provinciali, che devono autorizzare l'invio entro i **10 giorni** successivi.

³ Si precisa che non può essere effettuata l'identificazione se il documento di identità esibito è sprovvisto di fototessera.

⁴ L'applicazione Irregolarità di Viaggio pone in evidenza le pratiche in scadenza, evidenziando le stesse con un colore differente.

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n. 317.3/DAFC del 30 nov 2017 Procedura Irregolarità di Viaggio	DAFC Pagina 16 di 25
---	---	---

Le pratiche ingiunte tramite la Società incaricata per i servizi di postalizzazione, dopo essere state recapitate ai clienti, passano automaticamente allo stato “verbali ingiunti”. L’aggiornamento dello stato della pratica, con tutti gli estremi dell’ingiunzione, è effettuato automaticamente a seguito dell’acquisizione del flusso di dati trasmesso dalla Società incaricata per i servizi di postalizzazione.

Nei casi in cui la spedizione effettuata tramite la società di postalizzazione ha avuto esito negativo, malgrado la conferma della residenza anagrafica da parte del Comune, si potrà fare ricorso al messo comunale.

Se durante gli ulteriori controlli prima dell’ingiunzione, la pratica risulta con una bassa probabilità di incasso, si segue l’iter procedurale evidenziato precedentemente per proporre il passaggio a perdita.

Per quanto riguarda le irregolarità di viaggio in ambito DPR Vendita Regionale cura il monitoraggio della rendicontazione delle pratiche.

Controlli Chiave D.Lgs.262/2005	<i>PAC/TRE/022 “Ciclo Attivo Traffico Viaggiatori – Irregolarità di Viaggio”</i>
Controlli Chiave D. Lgs. 231/2001	<i>Macro attività (cod.23): “Gestione delle attività di biglietteria e controlleria”</i>

3.5. Riscossione mediante esattori pubblici o privati

Sottoprocesso 05	
Unità Organizzative Responsabili e Ruoli Coinvolti	TRENITALIA S.P.A. DPLH - Commerciale e Contratto Servizio Universale - Vendita Diretta e Customer Service - Post Vendita DPR - Direzioni Regionali/Provinciali RUOLI • Operatori addetti alla gestione delle vertenze SOGGETTI ESTERNI - Esattori pubblici o privati
Descrizione Decorsi 30 giorni , per permettere il controllo degli incassi ricevuti, oltre il termine di 30 giorni previsto per il pagamento a seguito dell’ingiunzione, gli operatori addetti alla gestione delle vertenze in ambito Post Vendita, Commerciale e Contratto di Servizio Universale e Direzione Regionale/Provinciale devono individuare, entro ulteriori	

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n. 317.3/DAFC del 30 nov 2017 Procedura Irregolarità di Viaggio	DAFC Pagina 17 di 25
---	---	---

15 giorni successivi, le pratiche per le quali chiedere la riscossione mediante esattori pubblici o privati.⁵
Le Società di esazione, pubbliche o private, dovranno preventivamente essere nominate Responsabili esterne del trattamento.

Per quanto concerne la riscossione mediante esattori pubblici, il Responsabile della struttura Post Vendita, Commerciale e Contratto di Servizio Universale e della Direzione Regionale/Provinciale deve autorizzare l'invio degli elenchi delle pratiche, per le quali chiedere l'iscrizione a ruolo, entro la giornata del 4 e del 19 di ciascun mese, in caso siano giornate festive l'invio viene anticipato alla giornata lavorativa precedente.

Dal portale delle Irregolarità di Viaggio viene elaborato il file, secondo il tracciato record concordato con l' esattore, contenente tutte le informazioni di dettaglio per procedere con l'iscrizione a ruolo.

L'esattore, nei **60 giorni** successivi all'invio, deve elaborare il file trasmesso ed effettuare gli opportuni controlli sull'Anagrafe Tributaria per verificare se esistano le condizioni per procedere con l'iscrizione a ruolo della pratica.

A seguito del controllo sull'Anagrafe Tributaria, l'esattore invia tramite mail con Posta Elettronica Certificata, al Responsabile della struttura Post Vendita, Commerciale e Contratto di Servizio Universale e delle Direzioni Regionali/Provinciali il frontespizio digitale di riepilogo delle pratiche da iscrivere a ruolo in quanto formalmente corrette dal punto di vista anagrafico.

I Responsabili della struttura Post Vendita, Commerciale e Contratto di Servizio Universale e delle Direzioni Regionali/Provinciali, responsabili del Procedimento Amministrativo, nei **10 giorni** successivi al ricevimento del frontespizio digitale con l'elenco delle pratiche da iscrivere a ruolo, devono visitare a sistema il frontespizio sul sito internet dell' esattore pubblico. I responsabili accedono al sito identificandosi mediante un PIN personale fornito dall' esattore.

Entro **15 giorni** dal ricevimento del frontespizio visitato, l'esattore pubblico inoltra le pratiche da iscrivere a ruolo agli Agenti di Riscossione, che devono notificare il provvedimento nei **5 mesi** successivi all'inoltro delle pratiche.

Per la riscossione operata mediante esattore privato, i tempi e le modalità operative di inoltro dei crediti sono eseguiti in applicazione di quanto previsto nel contratto.

Controlli Chiave D.Lgs.262/2005	PAC/TRE/022 "Ciclo Attivo Traffico Viaggiatori – Irregolarità di Viaggio"
Controlli Chiave D. Lgs. 231/2001	Macro attività (cod.23): "Gestione delle attività di biglietteria e contolleria"

⁵ L'applicazione Irregolarità di Viaggio pone in evidenza le pratiche in scadenza, evidenziando le stesse con un colore differente.

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n. 317.3/DAFC del 30 nov 2017 Procedura Irregolarità di Viaggio	DAFC Pagina 18 di 25
---	---	---

3.6. Gestione del rapporto con il cliente

Sottoprocesso 06	
Unità Organizzative Responsabili e Ruoli Coinvolti	TRENITALIA S.P.A. DPLH - Vendita Diretta e Customer Service - Post Vendita - Commerciale e Contratto di Servizio Universale DPR - Direzioni Regionali/Provinciali <i>Vendite – DPR/ Commerciale di DR (ove presenti, attraverso gli operatori di gestione vertenze e reclami)</i> Direzione Affari Legali e Societari (DALs) - Contenzioso - Legale Passeggeri RUOLI • Operatori addetti alla gestione delle vertenze • Operatori addetti alla gestione dei Reclami • Personale di Accompagnamento (PdA) • Controllori di Direzione Protezione Aziendale
Descrizione <u>Osservazioni del cliente a seguito della notifica</u> A seguito della notifica, il contravventore ha 30 giorni di tempo per essere ascoltato o fare pervenire le proprie osservazioni alla competente struttura organizzativa che gestisce le vertenze (indicato sul retro del verbale), secondo quanto previsto dalla normativa vigente. La competente struttura organizzativa che gestisce le vertenze, entro 10 giorni lavorativi, analizza la regolarità del verbale dal punto di vista normativo e valuta, previa eventuale richiesta di parere legale - per i casi di particolare complessità - a DALs/Legale Passeggeri, se sia possibile riscontrare una parziale responsabilità di Trenitalia nel mancato rispetto delle norme. Sulla base delle argomentazioni addotte dal contravventore e delle risultanze emerse dall'istruttoria interna, il Responsabile della struttura Post Vendita, Commerciale e Contratto di Servizio Universale (DPLH) e della Direzione Regionale/Provinciale (DPR) deve verificare, entro 10 giorni lavorativi, se esistano le condizioni per procedere con il recupero totale o parziale del credito o se sia opportuno procedere con la richiesta di passaggio a perdita totale o parziale; in questo secondo caso, si provvede ad annullare o ridurre l'importo del verbale, dandone comunicazione scritta al contravventore. Qualora le valutazioni finali non riconoscano il diritto all'annullamento o alla riduzione, la competente struttura organizzativa, che gestisce le vertenze, deve comunque darne comunicazione scritta al contravventore. Il contravventore può sporgere reclamo in merito ad una contestazione per una irregolarità di viaggio, utilizzando i canali previsti dalla procedura di gestione reclami. Il reclamo del cliente viene gestito tramite il Portale CRM Reclami	

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n. 317.3/DAFC del 30 nov 2017 Procedura Irregolarità di Viaggio	DAFC Pagina 19 di 25
---	---	--

dall'addetto alle attività di post vendita/reclami.

In caso di reclamo l'addetto alla gestione dei reclami della struttura di Post Vendita e Commerciale o Contratto di Servizio Universale o della Direzione Regionale/Provinciale di competenza, contatta l'addetto alla gestione delle vertenze competente per la verifica della regolarità del verbale dal punto di vista normativo.

L'addetto alla gestione delle vertenze effettua tutte le verifiche di carattere normativo di sua competenza ed esprime, previa condivisione con il Responsabile della struttura Post Vendita, o Commerciale e Contratto di Servizio Universale o della Direzione Regionale/Provinciale di competenza, parere vincolante circa l'annullamento o la riduzione del valore delle irregolarità.

L'addetto alla gestione delle vertenze di competenza inserisce sull'applicazione Irregolarità di Viaggio le annotazioni circa il parere fornito e provvede alla riduzione del valore o all'annullamento del verbale sul portale delle Irregolarità di Viaggio, secondo le procedure previste.

L'addetto della struttura di post vendita e Commerciale e Contratto di Servizio Universale competente fornisce di seguito la risposta al cliente.

Opposizione a seguito di ordinanza di ingiunzione

Qualora il contravventore impugnò dinanzi al Giudice di Pace competente il verbale di accertamento o l'ordinanza di ingiunzione il Responsabile della struttura Contenzioso invierà immediata comunicazione – mediante posta elettronica – al Responsabile della struttura Post Vendita o Commerciale e Contratto di Servizio Universale o della Direzione Regionale/Provinciale competente per territorio, allegando copia del ricorso e richiedendo contestualmente la trasmissione della documentazione e delle informazioni necessarie. Gli addetti alla gestione delle vertenze accedendo all'applicazione dovranno selezionare la pratica in questione e, mediante l'apposizione di un flag, “sospendere” momentaneamente tutte le attività di recupero crediti.

Gli addetti alla gestione delle vertenze devono attivarsi, quando possibile in relazione alla distanza temporale dagli eventi in discussione, per chiedere una relazione riguardo la pratica in questione al Personale di Accompagnamento o al Controllore di Direzione Protezione Aziendale. Tale relazione deve essere fornita alla struttura organizzativa competente per la gestione delle vertenze entro 10 giorni lavorativi.

Entro 7 giorni lavorativi dal ricevimento della relazione richiesta, gli addetti alla gestione delle vertenze devono inviare alla struttura Contenzioso della DALS, la seguente documentazione in originale:

- a. il verbale notificato;
- b. l'invito di pagamento e relativa cartolina di notifica, nel caso di notifica differita;
- c. eventuali osservazioni del contravventore (memorie difensive) e l'eventuale riscontro;
- d. l'ordinanza di ingiunzione con cartolina di notifica;
- e. la relazione del Personale di Accompagnamento o del Controllore di Direzione Protezione Aziendale;
- f. eventuali ulteriori elementi necessari alla difesa degli interessi della Società in giudizio.

Ai fini dell'eventuale produzione in giudizio, la documentazione relativa ai punti a., b., e d., una volta disponibile in formato digitale sull'applicazione, può essere già visionata dalla struttura Contenzioso della DALS, i documenti originali devono pervenire alla stessa struttura di DALS entro 10 giorni lavorativi.

Una volta emessa la sentenza, il Responsabile della struttura Contenzioso ne darà immediata comunicazione, allegando copia della sentenza, al Responsabile di Post Vendita o di Commerciale e Contratto di Servizio Universale ovvero alla Direzione Regionale/Provinciale competente, che darà le opportune disposizioni agli addetti alla gestione delle vertenze.

In particolare:

- a. nell'ipotesi in cui il ricorso venga rigettato, con conseguente conferma della validità del verbale o

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n. 317.3/DAFC del 30 nov 2017 Procedura Irregolarità di Viaggio	DAFC Pagina 20 di 25
---	---	---

dell'ordinanza ingiunzione, si provvederà a rimettere in disponibilità la pratica per le azioni successive (ordinanza di ingiunzione o cartella esattoriale).

b. in caso di accoglimento del ricorso e conseguente annullamento dell'ordinanza ingiunzione, dovrà essere valutata, d'intesa con il Responsabile Contenzioso, l'opportunità/convenienza di impugnare la sentenza dinanzi al Tribunale competente:

b.1. nell'ipotesi affermativa, la pratica in questione resterà "sospesa" fino alla conclusione del giudizio di appello;

b.2. viceversa, laddove si ritenga più opportuno prestare acquiescenza alla sentenza non ricorrendo in appello, il Responsabile di Post Vendita o di Commerciale e Contratto di Servizio Universale ovvero della Direzione Regionale/Provinciale competente provvederà a chiedere il passaggio a perdita.

Controlli D.Lgs.262/2005	Chiave <i>PAC/TRE/022 "Ciclo Attivo Traffico Viaggiatori – Irregolarità di Viaggio"</i>
Controlli Chiave D. Lgs. 231/2001	<i>N.A.</i>

3.7. Azioni Penali nei confronti dei clienti recidivi

Sottoprocesso 07	
Unità Organizzative Responsabili e Ruoli Coinvolti	TRENITALIA S.P.A. DPLH - Vendita Diretta e Customer Service - Post Vendita - Commerciale e Contratto di Servizio Universale DPR - Direzioni Regionali/Provinciali DALS - Penale
Descrizione Per le pratiche di contravventori recidivi , ossia dei viaggiatori che hanno almeno venti verbali emessi e non onorati a loro carico negli ultimi due anni (per le eventuali pratiche al di fuori dell'intervallo procedere con l'iter previsto per la riscossione oppure con l'inserimento nelle code dei crediti inesigibili per bassa probabilità di incasso), il Responsabile della struttura Penale della DALS valuta i presupposti per proporre querela nei confronti di quei soggetti che perseverano nell'usufruire del servizio di trasporto ferroviario non pagando il corrispettivo del titolo di viaggio, né a bordo treno, al momento della richiesta da parte dei controllori, né dopo aver ricevuto le relative ingiunzioni di pagamento. Considerato che la querela deve essere presentata entro tre mesi dalla notizia del fatto che costituisce reato, la struttura Post Vendita, Commerciale e Contratto di Servizio Universale e le Direzioni Regionali/Provinciali	

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n. 317.3/DAFC del 30 nov 2017 Procedura Irregolarità di Viaggio	DAFC Pagina 21 di 25
---	---	------------------------------------

dovranno effettuare, per i casi in parola, tutte le procedure previste nella presente CO con la massima tempestività e, comunque, entro e non oltre il termine di 70 giorni dal suddetto accertamento al fine di consentire alla struttura Penale della DALS di effettuare le opportune valutazioni procedendo, ove ritenuto opportuno, alla presentazione della querela.

Le strutture Post Vendita, Commerciale e Contratto di Servizio Universale e le Direzioni Regionali/Provinciali indicano un Referente *ad hoc*, così da favorire la massima e proficua collaborazione, nonché la regolarità dei relativi flussi informativi, tra le stesse strutture e la struttura Penale.

E' cura del Responsabile della struttura Penale dare immediata informazione alle strutture che hanno trasmesso la pratica dell'avvenuto deposito della querela e dei successivi sviluppi della stessa. I Responsabili di Post Vendita, Commerciale e Contratto di Servizio Universale e delle Direzioni Regionali/Provinciali a loro volta devono aggiornare lo stato della pratica per evidenziare l'avvio dell'azione penale e, in caso di incasso della pratica, devono dare immediata comunicazione al Responsabile della struttura Penale dell'eventuale adempimento dell'obbligazione, circostanza questa che, ove verificatasi prima della condanna, determina l'estinzione del reato e quindi la conclusione del relativo procedimento penale.

Controlli D.Lgs.262/2005	Chiave PAC/TRE/022 "Ciclo Attivo Traffico Viaggiatori – Irregolarità di Viaggio"
Controlli Chiave D. Lgs. 231/2001	N.A.

3.8. Rendicontazione e gestione incassi

Sottoprocesso 08	
Unità Organizzative Responsabili e Ruoli Coinvolti	Trenitalia S.p.A. UNITA' ORGANIZZATIVE DPLH - Vendita Diretta e Customer Service - Post Vendita - Commerciale e Contratto di Servizio Universale DPR - Direzioni Regionali/Provinciali - Vendite - DPR/Commerciale di DR (ove presente) - Biglietterie (ove previsto) RUOLI • Operatori addetti alla gestione delle vertenze • Operatori di biglietteria (ove previsto) Ferservizi S.p.A.

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n. 317.3/DAFC del 30 nov 2017 Procedura Irregolarità di Viaggio	DAFC Pagina 22 di 25
--	---	------------------------------------

Descrizione

Tutti i verbali acquisiti sul Portale, sono automaticamente registrati, in maniera aggregata, nella Contabilità Generale di Trenitalia con periodicità settimanale, a cura di Ferservizi.

Le contabilizzazioni effettuate sono valide ai fini amministrativi, fiscali e di controllo.

Per quanto concerne la gestione degli incassi, Ferservizi associa ad ogni pratica il relativo incasso:

- Bollettini di C/C non personalizzati (bianchi): l'associazione dell'incasso alla relativa pratica avviene mediante una ricerca manuale del verbale sulla base degli estremi riportati sul bollettino di versamento, nel caso in cui il contravventore paghi sul bollettino di c/c consegnato in treno oppure effettui il pagamento (totale e/o parziale) utilizzando un bollettino di c/c standard.
- Bollettini di C/C premarcati: nel caso in cui il contravventore effettui il pagamento utilizzando il bollettino premarcato allegato all'ingiunzione trasmessa da Poste Italiane, l'applicazione Irregolarità di Viaggio acquisisce il flusso informatico trasmesso da Poste Italiane, che riporta per ciascun accredito sul c/c di Trenitalia gli estremi delle pratiche a cui gli incassi si riferiscono.

Nei casi previsti dalla normativa commerciale di Trenitalia e dalle Leggi regionali di riferimento il contravventore può effettuare il pagamento in biglietteria. Gli addetti alle biglietterie individuano dal verbale/lettera di notifica i dati da inserire sul sistema di vendita (numero verbale, data del viaggio, cognome e nome del trasgressore, importo). Per questi casi, l'applicazione Irregolarità di Viaggio acquisisce il flusso informatico trasmesso dal Sistema di Rendicontazione Viaggiatori (Sirev2.0), che riporta per ciascun pagamento i dati inseriti dagli addetti di biglietteria. L'associazione dell'incasso alla relativa pratica, avviene in automatico nel caso in cui i dati inseriti in fase di pagamento corrispondano a quelli della pratica stessa.

In tutti gli altri casi, gli addetti alla gestione delle vertenze devono contattare l'impianto presso cui è stato effettuato il pagamento per reperire i dati corretti della pratica, inserirli sull'applicazione Irregolarità di Viaggio e consentire l'associazione dell'incasso.

Controlli D.Lgs.262/2005	Chiave <i>Procedura Amministrativo - Contabile in fase di emanazione</i>
Controlli Chiave D. Lgs. 231/2001	<i>Macro attività (cod.23): "Gestione delle attività di biglietteria e controlleria"</i>

3.9. Gestione Aggi da liquidare al Personale di Accompagnamento e ai Controllori di Direzione Protezione Aziendale

Sottoprocesso 09	
Unità Organizzative Responsabili e Ruoli Coinvolti	TRENITALIA S.P.A. DPLH - Vendita Diretta e Customer Service - Post Vendita - Commerciale e Contratto di Servizio Universale DPR - Direzioni Regionali/Provinciali RUOLI

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n. 317.3/DAFC del 30 nov 2017 Procedura Irregolarità di Viaggio	DAFC Pagina 23 di 25
--	---	--------------------------------

	Operatori addetti alla gestione delle vertenze
Descrizione Automaticamente il 4 di ogni mese viene trasmesso direttamente al sistema RUN di gestione del personale (Payroll) un flusso contenente gli aggi da liquidare al Personale di Accompagnamento e ai Controllori di Direzione Protezione Aziendale calcolati sulle pratiche chiuse da parte del personale addetto alla gestione delle vertenze delle strutture Post Vendita, Commerciale e Contratto di Servizio Universale e delle Direzioni Regionali/Provinciali il mese precedente.	
Controlli D.Lgs.262/2005	Chiave PAC/TRE/022 “Ciclo Attivo Traffico Viaggiatori – Irregolarità di Viaggio”
Controlli Chiave D. Lgs. 231/2001	Macro attività (cod.23): “Gestione delle attività di biglietteria e controlleria”

3.10. Passaggio a perdita

Sottoprocesso 10	
Unità Organizzative Responsabili e Ruoli Coinvolti	TRENITALIA S.P.A. Amministratore Delegato DPLH - Vendita Diretta e Customer Service - Post Vendita - Commerciale e Contratto di Servizio Universale - Programmazione e Controllo LH DPR - Programmazione e Controllo Regionale - Direzioni Regionali/Provinciali DAFC - Amministrazione e Bilancio - Ciclo Attivo RUOLI - Operatori addetti alla gestione delle vertenze
Descrizione Gli addetti alla gestione delle vertenze, così come evidenziato nei paragrafi precedenti, possono selezionare dall'applicazione Irregolarità di Viaggio le pratiche considerate inesigibili, quindi, i crediti ritenuti con una bassa/media probabilità d'incasso e i crediti per i quali sono decorsi i termini di prescrizione (DPR 753/80). I Responsabili di Post Vendita, di Commerciale e Contratto di Servizio Universale e delle Direzioni	

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n. 317.3/DAFC del 30 nov 2017 Procedura Irregolarità di Viaggio	DAFC Pagina 24 di 25
---	---	---

Regionali/Provinciali elaborano le liste per richiedere il passaggio a perdita.

Rientrano in tale lista tutti i verbali:

- che sono stati classificati con una bassa probabilità di incasso nei controlli di qualità;
- per i quali sono state accolte le osservazioni pervenute dal contravventore, successivamente alla notifica;
- che sono stati contestati dal contravventore e, in sede di Contenzioso, si è ritenuto opportuno non procedere con le azioni necessarie per il recupero del credito;
- per i quali il contravventore ha effettuato un pagamento parziale e il Responsabile di Post Vendita, o di Commerciale e Contratto di Servizio Universale o della Direzione Regionale/Provinciale competente ha ritenuto opportuno non procedere con il recupero del credito residuo.

Periodicamente le liste dei crediti inesigibili, per i quali i Responsabili di Vendita Diretta e Customer Service, di Commerciale e Contratto di Servizio Universale e delle Direzioni Regionali/Provinciali propongono lo stralcio, viene resa disponibile ai Responsabili delle strutture di Programmazione e Controllo delle due Divisioni interessate per una validazione per presa visione prima del passaggio a perdita.

Periodicamente l'Amministratore Delegato autorizza il passaggio a perdita delle pratiche inesigibili.

A seguito dell'autorizzazione dell'Amministratore Delegato, viene effettuata sull'applicazione Irregolarità di Viaggio, a cura di DAFC/Amministrazione e Bilancio/*Ciclo Attivo*, l'attività di chiusura per il passaggio a perdita, sul portale viene aggiornato lo stato delle pratiche e viene effettuata la registrazione in contabilità generale.

Controlli D.Lgs.262/2005	Chiave <i>PAC/TRE/022 "Ciclo Attivo Traffico Viaggiatori – Irregolarità di Viaggio"</i>
Controlli Chiave D. Lgs. 231/2001	<i>Macro attività (cod.17): "Redazione delle comunicazioni sociali previste dalla Legge e rapporti con gli altri organi sociali, i revisori e il socio"</i>

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n. 317.3/DAFC del 30 nov 2017 Procedura Irregolarità di Viaggio	DAFC Pagina 25 di 25
---	---	--

4. Documentazione di Riferimento

LEGISLAZIONE VIGENTE

- DPR 753/80
- DM 321/1999 che regola il trasferimento dei crediti al Consorzio Nazionale Concessionari per l'iscrizione al ruolo tributi
- D.L. 193/2016 Istituzione Agenzia delle Entrate-Riscossione
- Contratto n. 256/2008 con Poste Italiane per il servizio di gestione e invio delle notifiche e delle ordinanze di ingiunzione
- Leggi regionali
- Legge 689/81
- D.M. del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 16 gennaio 2009 (G.U. n.34, 11 febbraio 2009)
- Principi contabili (crediti)
- Condizioni Generali di trasporto dei passeggeri di Trenitalia
- D.Lgs 231/2011

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO DI TRENITALIA

- Lettera Direzione Risorse Umane e Organizzazione Prot. n. TRNIT.CORP. 18/07/2008.0022611
- PAC/TRE 022 – Ciclo Attivo Traffico Viaggiatori - Irregolarità di Viaggio
- Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di TRENITALIA S.p.A. in applicazione del Dlgs 231/01
- Istruzioni operative per il PdB per la compilazione del nuovo modulo di processo verbale di accertamento Mo.SA.09.
- O.S. Divisione Passeggeri NI 29 del 28-06-11 Modifiche regolarizzazioni treni del servizio nazionale ed internazionale in servizio interno
- CO 227/AD Procedura Gestione dei Reclami Passeggeri, revisione vigente
- CO 423/AD Procedura Prevenzione e Gestione delle aggressioni al personale dipendente impegnato nei servizi di front line, revisione vigente
- CO 430/PA Procedura Contrasto Frodi nei titoli di viaggio acquistati con carte di credito e gestione dei falsi, revisione vigente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Trenitalia
- Codice Etico del Gruppo FS

5. Definizioni e Abbreviazioni

Applicazione Irregolarità di Viaggio	Per applicazione si intende la sezione “Gestione Irregolarità di Viaggio” del portale https://lineadiretta.gruppofs.it
Portale CRM	Customer Relationship Management - Sistema Informativo di supporto alla gestione dei reclami
CDVP	Sistema di Centralizzazione Dati Vendita Palmare